SURAT KESEPAKATAN BERSAMA (PERDAMAIAN)

Pada hari ini, **Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-04-2026)**, bertempat di **Kantor Polsek Tumbang Samba**, telah dilakukan mediasi penyelesaian perkara antara pihak-pihak di bawah ini:----------

I. Nama: NORHAYATIE

Kapasitas : Selaku Pelapor/Pengadu

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama: MOBIONO

Kapasitas: Selaku Terlapor/Teradu atas dugaan tindakan ***Illegal Mining***

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait dugaan ***Illegal Mining*** sebagaimana tercantum dalam pengaduan pada Polres Katingan secara kekeluargaan/damai dengan ketentuan sebagai berikut;----------

PASAL 1: KESEPAKATAN DAMAI

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur mediasi di luar pengadilan (non-litigasi) dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat;----------

PASAL 2: KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mengakui kekhilafan dan memohon maaf kepada **PIHAK PERTAMA**;----------
2. **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan mengulangi kegiatan penambangan di lokasi yang menjadi objek sengketa tanpa izin yang sah menurut hukum;------

3. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan kompensasi/ganti kerugian sebesar Rp.150.000.000.00 (***Seratus Lima Puluh Juta Rupiah***) Secara Tunai kepada **PIHAK PERTAMA**;----------

PASAL 3: PENCABUTAN LAPORAN/ADUAN

1. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk mencabut laporan/pengaduan yang telah diajukan kepada Polres Kabupaten Katingan;----------
2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan melakukan tuntutan hukum lebih lanjut baik secara Pidana di masa yang akan datang terkait perkara ini;----------

PASAL 4 : KONSEKUENSI HUKUM

Apabila **PIHAK KEDUA** atau tidak memenuhi kewajiban, maka Perjanjian ini batal demi hukum:----------

1. **PIHAK PERTAMA** berhak melanjutkan proses hukum;----------
2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menolak atau menghindari proses hukum lanjutan;----------
3. Perjanjian ini dapat dijadikan alat bukti sah dalam proses hukum;----------

PASAL 5: PENUTUP

Surat Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas meterai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PENGESAHAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA,**

NORHAYATIE **MOBIONO**

SAKSI-SAKSI & MENGETAHUI

Kepala Desa Tumbang Hangei, **Kapolsek Katingan Tengah Mewakili,**

MEGA PRIATIE, S.Sos .....

Mantir Adat Desa Tumbang Hangei, **Saksi Keluarga / Pihak Lain,**

(.....) (.....)